



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

ACUERDO SUPERIOR 326

31 de octubre de 2006

Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado.

El Consejo Superior Universitario, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial de las establecidas en el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, y en los literales b., c., e., f. y v., del artículo 33 del Estatuto General de la Universidad, y

CONSIDERANDO

1. Que, debido a los problemas financieros que presentan los programas de posgrado, el Consejo Académico ordenó la integración de una Comisión de Estudio, de la cual hicieron parte la Oficina de Planeación, la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Posgrado, con la misión de analizar la situación y presentar fórmulas que apuntaran, si no a solucionar, al menos a disminuir los problemas de sostenibilidad de los citados programas.
2. Que la citada Comisión de Estudios presentó sus recomendaciones al Consejo Académico de la Universidad en el mes de noviembre de 2004, las cuales tienen que ver con temas como la modificación en los porcentajes de exención a los empleados docentes y no docentes, a los jubilados, así como a sus cónyuges e hijos, y, en éste último caso, la acreditación de la dependencia económica; con la compatibilidad de las exenciones; con las becas otorgadas por otros organismos externos; con los lineamientos para la firma de convenios que establezcan exenciones a personas vinculadas a otras entidades públicas y privadas; con compromisos a cargo del beneficiario de una exención, y con la financiación interna de las exenciones.
3. Que la citada Comisión concluyó que la Universidad tiene un mayor compromiso con la formación de pregrado, y por tanto sus esfuerzos deben orientarse a la generación de exenciones para este nivel, puesto que la formación de posgrado es una opción del profesional, y, por tanto, la financiación debe ser su responsabilidad, lo que justifica modificar el

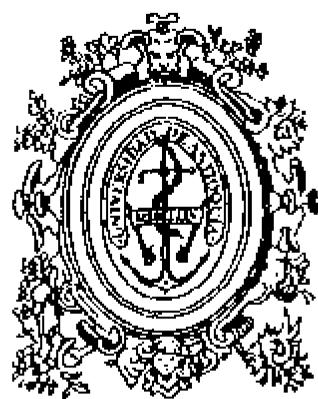


porcentaje de la exención otorgada a los jubilados, como a sus cónyuges e hijos, que desarrollen estudios de posgrado.

4. Que la mencionada Comisión de Estudio recomendó, igualmente, continuar con las siguientes exenciones:
 - a. Docentes de cátedra, dado que son profesores sin estabilidad laboral que requieren esta exención para continuar su mejoramiento académico.
 - b. Estudiantes de las especializaciones médicas, clínicas y quirúrgicas, y de la especialización en Odontología en Cirugía Oral y Maxilofacial, dada la labor social que cumplen estos programas y la posibilidad de continuar de forma gratuita con los convenios médico asistenciales con otras instituciones.
 - c. Estudiantes Instructores, dado que la exigencia para los estudiantes es de tiempo completo, lo que dificulta que éstos puedan dedicarse a otras actividades diferentes de las contempladas en el plan de estudios.
 - d. Mejor graduado de pregrado por promoción, ya que es importante dar un reconocimiento a los estudiantes que demuestran su excelencia académica durante su formación en pregrado.
5. Que la comisión propuso una modificación en la financiación interna de los programas de posgrado, así:
 - a. Los Fondos de Capacitación de los empleados docentes y no docentes, la Vicerrectoría Administrativa y la Dirección de Posgrado asumirían un porcentaje de las exenciones otorgadas a dichas personas.
 - b. La Vicerrectoría de Investigación, la Dirección de Posgrado y la Vicerrectoría Administrativa contribuirían a financiar la exención aplicada al Mejor Graduado de Pregrado y a Estudiantes Instructores.
6. Que la Dirección de Posgrado de la Universidad de Antioquia solicitó, a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Institución, un estudio sobre las normas universitarias vigentes, contentivas de las exenciones en el pago de los derechos de matrícula y complementarios, así como de su necesaria constitucionalidad y legalidad.



7. Que la Oficina de Asesoría Jurídica remitió, a la Dirección de Posgrado, el mencionado estudio en el que se hace una recopilación de las diferentes normas universitarias que abordan el tema de exenciones, y se define qué normas se encuentran vigentes, y cuáles deben derogarse o inaplicarse por ser contrarias a la Carta Política.
8. Que la Oficina de Asesoría Jurídica señaló que las siguientes normas se hallan vigentes:
 - a. El artículo 30 del Acuerdo 35 del 18 de diciembre de 1970, que exige dependencia económica de los hijos de profesores y empleados de tiempo completo y parcial, para tener derecho a la exención.
 - b. El artículo 20 de la Resolución Superior 351 del 25 de julio de 1986, que establece la exención para residentes de Medicina.
 - c. El Acuerdo Superior 085 del 5 de agosto de 1996, y el Acuerdo Superior 131 del 9 de febrero de 1998, que eximen del pago de derechos de matrícula en un ciento por ciento, al empleado de tiempo completo y parcial, así como al jubilado, su cónyuge e hijos.
 - d. La Resolución Superior 286 del 11 de septiembre de 1995, la cual precisa que la exención en posgrado comprende también los derechos complementarios.
 - e. El Acuerdo Superior 177 del 17 de agosto de 2000, que establece exención del cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para los profesores de cátedra, en los programas de posgrado, para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.
 - f. El Acuerdo Superior 176 del 17 de agosto de 2000, que crea la categoría de Estudiante Instructor como un estímulo a los estudiantes de maestría y de doctorado de la Universidad, y los exime del pago total de los derechos de matrícula, durante el tiempo de duración del programa.
 - g. La Resolución Superior 924 del 6 de noviembre de 2001, que establece la compensación, con las prácticas docentes, del valor de los derechos de matrícula y complementarios que deben pagar los estudiantes de la especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología.



- h. El Acuerdo Superior 210 del 3 de diciembre de 2001, que exime de pago de derechos de matrícula por la duración del programa, al mejor graduado de cada programa de pregrado.
 - i. El Acuerdo Superior 276 del 14 de septiembre de 2004, que aplica las exenciones a los estudiantes que reingresen a la Universidad.
- 9.** Que la Oficina de Asesoría Jurídica señaló asimismo las normas vigentes que establecen las exenciones a personas ajenas a la Universidad, es decir, sin ningún vínculo con ella, a saber:
- a. La Resolución Rectoral 120 del 28 de junio de 1972, que concede exención del pago de derechos de matrícula a los hijos de profesores de tiempo completo y empleados de igual dedicación laboral de la Universidad Nacional de Colombia, que hayan sido reglamentariamente admitidos como estudiantes.
- Igualmente concede el mismo beneficio a los hijos de los profesores de tiempo completo y de empleados de igual dedicación laboral de todas las universidades, legalmente reconocidas, siempre que en ellas se conceda recíprocamente el mismo beneficio a los hijos de profesores y empleados de tiempo completo de la Universidad de Antioquia, y se notifique la respectiva providencia a la Rectoría de la Universidad.
- b. La Resolución Rectoral 21389 del 7 de septiembre de 2005, que concede un descuento del veinticinco por ciento (25%) en los derechos de matrícula en los programas de posgrado, a los funcionarios de las instituciones con las cuales la Universidad suscriba convenios de cooperación para la realización de prácticas académicas de sus estudiantes.
- 10.** Que la Oficina de Asesoría Jurídica señaló asimismo que las siguientes normas debían ser inaplicadas o derogadas en forma expresa, por ser contrarias a la Constitución Nacional:
- a. El artículo 38 del Acuerdo 35 de 1970, adicionado por el Acuerdo 43 de 1976, pues definen que los maestros en ejercicio, que sean alumnos de tiempo completo o parcial de la Facultad de Educación, tienen derecho a la exención de derechos de matrícula, dado que establecen entonces un trato desigual y desproporcionado frente a los demás estudiantes, pues sólo tienen en cuenta la condición de maestro, y no los méritos académicos.



- b. El literal c. de la Resolución Superior 351 del 25 de julio de 1986, que exime del pago de derechos de matrícula a los miembros de comunidades religiosas y de otras entidades debidamente reconocidas, cuyo objeto sea el servicio a la comunidad en forma gratuita, pues desconoce criterios estrictamente académicos, para otorgar el beneficio de la exención.

11. Que la Oficina de Asesoría Jurídica indicó que aún se encuentra vigente el artículo 36 del Acuerdo 35 de 1970, que establece descuentos en el pago de derechos de matrícula, según el número de hijos y la renta líquida.

12. Que el reconocimiento simultáneo de varias exenciones no se considera justo ni equitativo.

13. Que es necesario hacer una compilación de las normas que regulan la materia, las cuales se encuentran en una serie de disposiciones expedidas en diversas épocas,

ACUERDA

Artículo 1. Definir las exenciones en el pago de derechos de matrícula en los programas de posgrado, a las que tienen derecho los empleados docentes, los empleados no docentes, los jubilados, sus cónyuges e hijos, así como los estudiantes.

CAPÍTULO 1. EXENCIONES PARA LOS ESTUDIANTES.

Artículo 2. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula:

- a. El mejor graduado de cada programa de pregrado. La exención será aplicable a un solo programa de posgrado, y por la duración del mismo. El estudiante dispondrá de un plazo de tres (3) años, contados a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo que la concede, para hacer uso del beneficio.

El Comité Central de Posgrado estudiará y decidirá las solicitudes de ampliación de plazo para acceder a esta beca, la cual sólo podrá concederse por una sola vez. La decisión negativa del Comité Central de Posgrado no tendrá recurso alguno.



El estudiante perderá el derecho a este estímulo cuando en un período académico de la formación avanzada obtuviere un promedio crédito inferior a 3.50 (tres, cinco, cero).

Parágrafo. Los asuntos no regulados en la presente disposición se registrarán por lo dispuesto en el Acuerdo Superior 210 del 3 de diciembre de 2001.

b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa.

Parágrafo. Los aspectos relacionados con este estímulo se seguirán rigiendo por lo estipulado en el Acuerdo Superior 176 del 17 de agosto de 2000.

c. Los estudiantes de la Especialización en Cirugía Oral y Maxilofacial de la Facultad de Odontología.

d. Los residentes de Medicina.

e. Los estudiantes que gozaban de una exención en el pago de derechos de matrícula, se retiraron reglamentariamente de la Universidad, y solicitan reingreso.

Parágrafo 1. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

Parágrafo 2. En ningún caso será procedente el reconocimiento de más de una exención a la misma persona.

Parágrafo 3. Los estudiantes beneficiarios de exención podrán utilizarla sólo para un programa de posgrado.

Parágrafo 4. Las becas otorgadas por Colciencias u otro organismo externo no serán compatibles con las exenciones que otorga la Universidad.

Parágrafo 5. En los anteriores casos, habrá lugar a la liquidación y al cobro de los derechos complementarios.

Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el



evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

CAPÍTULO 2. EXENCIONES PARA LOS EMPLEADOS DOCENTES.

Artículo 4. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula en un porcentaje equivalente al ciento por ciento (100%), los empleados docentes de tiempo completo y de medio tiempo. La exención se aplicará para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa

Artículo 5. Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 6. Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

Parágrafo 1. Una vez sea concedida la exención, el empleado docente deberá firmar una autorización de descuento a favor de la Universidad, la cual se hará efectiva en caso de incumplimiento.

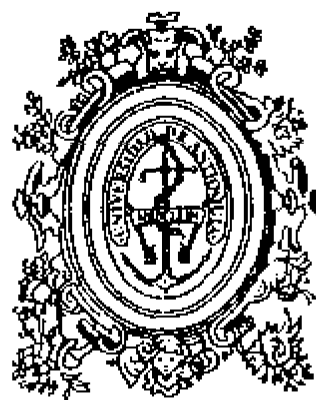
Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

Parágrafo 3. En ningún caso será procedente el reconocimiento de más de una exención a la misma persona.

Parágrafo 4. Las becas otorgadas por Colciencias u otro organismo externo no serán compatibles con las exenciones que otorga la Universidad.

Parágrafo 5. Los empleados docentes podrán utilizar la exención sólo para programas de maestría y de doctorado.

Parágrafo 6. En los anteriores casos, habrá lugar a la liquidación y al cobro de los derechos complementarios.



CAPÍTULO 3. EXENCIONES PARA LOS EMPLEADOS NO DOCENTES.

Artículo 7. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula en un porcentaje equivalente al ciento por ciento (100%), los empleados no docentes de tiempo completo. La exención se aplicará para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 8. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula en un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%), los empleados no docentes de medio tiempo. La exención se aplicará para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 9. Los empleados no docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

Parágrafo 1. Una vez sea concedida la exención, el empleado no docente deberá firmar una autorización de descuento a favor de la Universidad, la cual se hará efectiva en caso de incumplimiento.

Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

Parágrafo 3. En ningún caso será procedente el reconocimiento de más de una exención a la misma persona.

Parágrafo 4. Los empleados no docentes podrán utilizar la exención sólo para un programa de posgrado.

Parágrafo 5. En los anteriores casos, habrá lugar a la liquidación y al cobro de los derechos complementarios.

CAPÍTULO 4. EXENCIONES PARA LOS JUBILADOS.



Artículo 10. Los jubilados estarán exentos del pago de derechos de matrícula en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%). La exención se aplicará para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 11. Los jubilados beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el jubilado tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula.

Parágrafo 1. Una vez sea concedida la exención, el jubilado deberá firmar una autorización de descuento a favor de la Universidad, la cual se hará efectiva en caso de incumplimiento.

Parágrafo 2. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

Parágrafo 3. En ningún caso será procedente el reconocimiento de más de una exención a la misma persona.

Parágrafo 4. Los jubilados podrán utilizar la exención sólo para un programa de posgrado.

Parágrafo 5. En los anteriores casos, habrá lugar a la liquidación y al cobro de los derechos complementarios.

CAPÍTULO 5. EXENCIONES PARA LOS CÓNYUGES E HIJOS DE EMPLEADOS DOCENTES, NO DOCENTES Y JUBILADOS.

Artículo 12. Estarán exentos del pago de los derechos de matrícula, en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%), los cónyuges e hijos de los jubilados, de los empleados docentes y de los empleados no docentes. La exención se aplicará para cada periodo académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.

Artículo 13. Los hijos de los jubilados, de los empleados docentes y de los no docentes, deberán acreditar su dependencia económica, por los medios probatorios reconocidos por la Legislación Colombiana.



Artículo 14. En el evento de alguna duda en relación con la idoneidad de la documentación presentada por los interesados, se ordenará la investigación correspondiente, cuya competencia se radicará en el denominado "Comité Auditor de Matrículas", o en la instancia que haga sus veces.

Parágrafo 1. Para todos los efectos, entienda por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa.

Parágrafo 2. En ningún caso será procedente el reconocimiento de más de una exención a la misma persona.

Parágrafo 3. Los cónyuges e hijos de empleados docentes, de los no docentes y de los jubilados, podrán utilizar la exención sólo para un programa de posgrado.

Parágrafo 4. En los anteriores casos, habrá lugar a la liquidación y al cobro de los derechos complementarios.

CAPÍTULO 6. FINANCIACIÓN DE LAS EXENCIONES.

Artículo 15. Un porcentaje de las exenciones aplicadas a los empleados docentes y no docentes, equivalente al veinticuatro por ciento (24%), será cubierto por los Fondos de Capacitación de los Empleados Docentes y no Docentes de la Universidad, por la Vicerrectoría Administrativa y por la Dirección de Posgrado; cada uno aportará el ocho por ciento (8%) del subsidio.

Parágrafo. La financiación de las exenciones aplicadas a los empleados docentes y no docentes se aplicará sólo en los programas de maestría y de doctorado.

Artículo 16. Un porcentaje de la exención aplicada al Mejor Graduado de Pregrado y a Estudiantes Instructores, equivalente al veinticuatro por ciento (24%), será cubierto por la Vicerrectoría Administrativa, por la Dirección de Posgrado y por la Vicerrectoría de Investigación; cada Unidad aportará el ocho por ciento (8%) del subsidio.

Parágrafo. La financiación de la exención al Mejor Graduado de Pregrado se aplicará sólo en los programas de maestría y de doctorado.

Artículo 17. Los aportes para la financiación de exenciones que corresponden a Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y Dirección de



Posgrado, provendrán de un aporte anual de la "Estampilla Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor", al Fondo de Copatrocinio de Becas Doctorales, adscrito a la Dirección de Posgrado, creado mediante la Resolución Rectoral 21865 de diciembre de 2005, el cual creará un Artículo presupuestal destinado para este fin.

Artículo 18. Los aportes para la financiación de exenciones proveniente de la Vicerrectoría Administrativa serán transferidos al fondo de Copatrocinio de Becas Doctorales de la Dirección de Posgrado, en junio y en enero de cada año, según el informe que la Dirección de Posgrado realice sobre los estudiantes exentos en cada semestre académico.

Artículo 19. El traslado del subsidio por exenciones por parte de la Dirección de Posgrado, a las dependencias académicas, se realizará en los meses de agosto (exenciones primer semestre) y de marzo (exenciones segundo semestre).

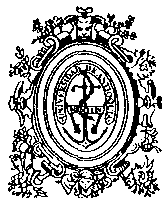
CAPÍTULO 7. DISPOSICIONES VARIAS.

Artículo 20. Derógase el artículo 38 del Acuerdo 35 de 1970, que consagra la exención de derechos de matrícula para los maestros en ejercicio que sean alumnos de tiempo completo o parcial de la Facultad de Educación.

Artículo 21. Derógase el literal c. de la Resolución Superior 351 del 25 de julio de 1986, que exime del pago de derechos de matrícula a los miembros de comunidades religiosas y de otras entidades debidamente reconocidas, cuyo objeto sea el servicio a la comunidad en forma gratuita.

Artículo 22. Derógase el artículo 36 del Acuerdo 35 de 1970, que establece descuentos en el pago de derechos de matrícula, según el número de hijos y la renta líquida.

Artículo 23. Modifícase la Resolución Rectoral 120 del 28 de Junio de 1972, que concede exención del pago de derechos de matrícula a los hijos de profesores de tiempo completo y de empleados de igual dedicación laboral de la Universidad Nacional de Colombia, que hayan sido reglamentariamente admitidos como estudiantes, en el sentido de que las exenciones no serán aplicables para los programas de posgrado.



Artículo 24. Delégase en el Rector la definición de parámetros para la celebración de convenios institucionales que impliquen la exención de derechos de matrícula.

Artículo 25. Deróganse todas las normas que sean contrarias a lo dispuesto por el presente Acuerdo.

Artículo 26. La presente norma rige para todas aquellas personas que sean admitidas para iniciar un programa de posgrado a partir del semestre 2007-1.


Claudia Patricia Restrepo Montoya
Presidente


Ana Lucía Herrera Gómez
Secretaria